

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4680/2533

นาย ตุ่น เข้ม แก้ว กับพวก
ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1377, มาตรา 1378

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ที่ดิน น.ส.3ก. มีชื่อ ย. เป็นเจ้าของ โจทก์ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก ย. โดยไม่ได้จดทะเบียน และได้ครอบครองมาโดยตลอดโจทก์จึงได้สิทธิครอบครอง เมื่อจำเลยมีคำสั่งเพิกถอน น.ส.3ก.ดังกล่าว จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์มีอำนาจฟ้อง.

คดีทั้งสามสำนวน ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 โจทก์ในสำนวนที่สองว่าโจทก์ที่ 2 โจทก์ในสำนวนที่สามว่า โจทก์ที่ 3

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 790/2525 เรื่อง การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2525 ที่สั่งให้เพิกถอน น.ส.3 ก. เลขที่ 5051 ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา มีชื่อโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของ น.ส.3 ก.เลขที่ 5050 ตำบลเมืองยาง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของ น.ส.3 ก. เลขที่

5049 ตำบลเมืองยางอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ของโจทก์ที่ 3 ซึ่งมีชื่อนาย
ยุ้งธรรมเริง เป็นเจ้าของ

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การเป็นใจความว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของทำเลเลี้ยง
สัตว์สาธารณะประโยชน์บ้านเมืองยาง "หนองบัวแดง"อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ซึ่งราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน การออกน.ส.3 ก. ของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และนายยุ้ง
ธรรมเริง ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงหาสิทธิครอบ
ครองไม่จำเลยมีอำนาจเพิกถอนเสียได้ โจทก์ที่ 3 ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะน.ส.3 ก.
มีชื่อนายยุ้ง ธรรมเริง เป็นเจ้าของ การซื้อขายมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นโมฆะโจทก์ที่ 3 ไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ นอกจากนี้โจทก์ที่ 3
เคยถูกฟ้องคดีอาญาร่วมกันบุกรุกที่ดินพิพาทแปลงนี้ ซึ่งศาลได้พิพากษาว่าที่ดิน
พิพาทแปลงนี้อยู่ในเขตทำเลเลี้ยงสัตว์หนองบัวแดง ซึ่งทางราชการได้ออก น.ส.3 ก.
ให้แก่นายยุ้ง แต่ฟังว่าจำเลย (โจทก์ที่ 3 ในคดีนี้) ขาดเจตนาจึงพิพากษายกฟ้อง คดี
ถึงที่สุด ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสาม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ที่พิพาทตามฟ้องเป็นของโจทก์ที่ 1 ที่ 2
และที่ 3 โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ที่ 790/2525 เรื่อง การเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2525 ที่สั่งให้เพิกถอน น.ส.3 ก. เลขที่ 5051 มีชื่อโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้า
ของน.ส.3 ก. เลขที่ 5050 มีชื่อโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของ น.ส.3 ก.เลขที่ 5049 ของ
โจทก์ที่ 3 ซึ่งมีชื่อนายยุ้ง ธรรมเริง เป็นเจ้าของ

จำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่พิพาทไม่อยู่ในเขตทำเลเลี้ยงสัตว์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การออก น.ส.3 ก.จึงชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีอำนาจเพิกถอนได้ ส่วนเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 3 นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 3 ได้ซื้อที่พิพาทมาจากนายยุง และได้ครอบครองมาโดยตลอดเช่นนี้ โจทก์ที่ 3 จึงได้สิทธิครอบครอง ดังนั้น เมื่อจำเลยมีคำสั่งเพิกถอน น.ส.3 ก.จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่ 3 ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ที่ 3 ซื้อที่พิพาทจากนายยุงภายหลังที่พิพาทถูกเพิกถอน น.ส.3 ก. แล้วนั้นเป็นฎีกาที่ขัดกับข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอซึ่งฟังยุติแล้วว่าโจทก์ที่ 3 ซื้อที่พิพาทก่อนถูกเพิกถอน น.ส.3 ก. โจทก์ที่ 3 มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ จำเลยให้การต่อสู้ตอนหนึ่งว่า โจทก์ที่ 3 เคยถูกฟ้องคดีอาญาร่วมกันบุกรุกที่ดินพิพาทแปลงนี้ ซึ่งศาลพิพากษาว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตทำเลเลี้ยงสัตว์หนองบัวแดง แต่โจทก์ที่ 3 ขาดเจตนาจึงยกฟ้อง คดีถึงที่สุด ปัญหาจึงมีว่า จะนำข้อเท็จจริงในคดีอาญาก่อนมาฟังในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 46 ได้หรือไม่เพียงใด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3068/2523, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2149/2525, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1697/2527 วินิจฉัยในแนวเดียวกันว่า ในคดีอาญาซึ่งถึงที่สุดไปแล้วที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลย เมื่อผู้เสียหายมาฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งในมูลคดีเดียวกันคู่ความในคดีแพ่งต้องผูกพันตามคำพิพากษาในคดีอาญา แต่หากกรณีเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการก็ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2525 วินิจฉัยว่า คดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้องในข้อหาคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นบุคคลผู้ได้กำเนินในราชอาณาจักรไทย โจทก์ย่อมได้สัญชาติไทย เช่นนี้ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีแพ่งขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งเพิกถอนสัญชาติไทยของโจทก์โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งที่มีชอบ ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาว่า โจทก์เป็นคนสัญชาติไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 451/2531 วินิจฉัยว่า จำเลยเคยถูกฟ้องคดีอาญาข้อหาบุกรุกทางสาธารณะ ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่พิพาทอยู่นอกเขตทางสาธารณะและเป็นที่ดินของจำเลย แต่โจทก์ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว จึงถือเอาข้อเท็จจริงในคดีอาญานั้นมาฟังในคดีนี้ไม่ได้ คดีนี้พอเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2525 โดยถือว่าหน่วยงานของรัฐต้องผูกพันตามคำพิพากษาคดีส่วนอาญาซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ เพราะหน่วยงานของรัฐ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจะแยกต่างหากจากรัฐไม่ได้เมื่อรัฐเป็นคู่ความหรือเป็นผู้เสียหายย่อมถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความหรือผู้เสียหายด้วย ฉะนั้น สำหรับโจทก์ที่ 3 ในคดีนี้ จึงน่าจะนำข้อเท็จจริงในคดีอาญาก่อนซึ่งศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วฟังว่า ที่พิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 แต่อาจมีผู้เห็นไปว่า ในคดีอาญาก่อนเมื่อโจทก์ที่ 3 ชนะคดีโดยศาลยกฟ้องแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะอุทธรณ์ต่อไปอีก ก็เห็นว่า แม้ผลคดีโจทก์ที่ 3 จะเป็นผู้ชนะ แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลยกขึ้นวินิจฉัยเป็นผลร้ายแก่โจทก์ที่ 3 โจทก์ที่ 3 ก็ย่อมจะอุทธรณ์ต่อไปได้

เพราะผลแห่งคำวินิจฉัยกระทบกระเทือนสิทธิของโจทก์ที่ 3 โดยเทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1404/2520 ในคดีแพ่ง แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีนี้จำเลยได้ยกปัญหานี้ขึ้นอุทธรณ์แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยให้ จำเลยก็มีได้ฎีกาต่อมา จึงไม่มีประเด็นสู่ศาลฎีกา และแม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลไม่เห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยก็ได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1549/2527, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2532. สาครตั้งวรรณวิบูลย์.